

10/2025/58

Obchodné meno: **Albatros Media Slovakia s.r.o.**
so sídlom: Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava
zapísaná v Obchodnom registri Mests. súdu Bratislava III, oddiel Sro, vl. č. 71824/B
zastúpená: Ing. Martin Brix a Ing. Václav Kadlec, konatelia spoločnosti
IČO: 46 106 596
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN: SK83 0900 0000 0052 0077 4759

(ďalej len ako „**Predávajúci**“ bez ohľadu na použitý gramatický tvar)

a

Obchodné meno: **Obec Komjatice**
sídlo: Nádražná 97, 941 06 Komjatice
zastúpená: Peter Hlavatý, starosta
zapísaná v zozname knižníc 3998/2000-400/1192
IČO: 00308994
DIČ: 2021059370

(ďalej len ako „**Kupujúci**“ bez ohľadu na použitý gramatický tvar)

(Predávajúci a Kupujúci budú ďalej uvádzaní spoločne ako „**Zmluvné strany**“ bez ohľadu na použitý gramatický tvar)

sa dohodli na uzavretí tejto

Kúpnej zmluvy

podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien
(ďalej len ako „**Zmluva**“)

I.

Predmet zmluvy

- 1.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Predávajúceho dodávať Kupujúcemu tovar na základe jednotlivých (čiastkových) objednávok Kupujúceho a Kupujúci sa zaväzuje odobrať od Predávajúceho objednaný tovar a zaplatiť zaň kúpnu cenu. Za objednávky Kupujúceho sa považujú popri písomných objednávkach aj telefonické objednávky, objednávky formou e-mailu a objednávky zadané prostredníctvom internetového rozhrania na adrese www.distri.sk a previazaných stránkach prevádzkovaných Predávajúcim.
- 1.2 Tovarom sa na účely tejto Zmluvy rozumejú knihy, CD, DVD a ďalšie tovary podľa aktuálnej ponuky Predávajúceho, a to tak vlastné výrobky Predávajúceho, ako aj výrobky tretích osôb, ktoré je Predávajúci oprávnený ponúkať na predaj ako ich distribútor alebo v akomkoľvek inom právnom postavení. Predávajúci má voči Kupujúcemu ponukovú a informačnú povinnosť ohľadom aktuálneho sortimentu tovaru, jeho cenách a ďalších skutočnostiach týkajúcich sa tovaru potrebných pre naplnenie tejto Zmluvy kupujúcim. Za splnenie tejto povinnosti Predávajúceho podľa predchádzajúcej vety sa považuje najmä uverejnenie daných informácií na internetových stránkach Predávajúceho na adrese www.distri.sk a previazaných stránkach prevádzkovaných Predávajúcim. Predávajúci je však bez ohľadu na akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy oprávnený na základe vlastného rozhodnutia kedykoľvek určiť časť svojho aktuálneho sortimentu tovaru, ktorá nebude dodávaná Kupujúcemu podľa tejto Zmluvy; v prípade predaja tovaru z takto určenej časti sortimentu Predávajúceho budú podmienky takéhoto predaja dohodnuté osobitne na základe samostatnej zmluvy.

II.

Kúpna cena tovaru a platobné podmienky

- 2.1 Kupujúci sa zaväzuje odobrať tovar v celom objednanom počte kusov a zaplatiť za tovar kúpnu cenu dohodnutú podľa bodu 2.2 tejto Zmluvy vrátane DPH a to najneskôr do **14-ich kalendárnych dní** odo dňa prevzatia objednaného a dodaného tovaru, ak nie je Predávajúcim na daňovom doklade – faktúre určená dlhšia lehota splatnosti. Predchádzajúca veta platí analogicky aj v prípade, ak je predmetom dodávky iba časť Kupujúcim objednaného množstva tovaru alebo niektoré kupujúcim objednané tovary.
- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena na účely tejto Zmluvy je cena uvedená v daňovom doklade – faktúre, ktorú na základe tejto Zmluvy vystaví Kupujúcemu Predávajúci. Kúpna cena je určená ako maloobchodná odporúčaná cena (ďalej len ako „**MODPC**“) príslušného tovaru (v jednotkovo množstve) uvedená v aktuálne platnom a Predávajúcim zverejnenom katalógu tovaru Predávajúceho znížená o rabat (zľavu) dohodnutú medzi Predávajúcim a Kupujúcim podľa bodu 2.3. tejto Zmluvy a vynásobená množstvom odoberaného tovaru. Maloobchodné odporúčané ceny tovaru v katalógu Predávajúceho sú vždy uvádzané vrátane DPH, pokiaľ u nich nie je výslovne uvedené inak a sú stanovované Predávajúcim výlučne pre potreby určenia kúpnej ceny tovaru podľa tejto Zmluvy a pre splnenie povinností Predávajúceho vyplývajúcich z jeho autorsko-právnych záväzkov. Kupujúci je oprávnený pre potreby ďalšieho predaja tovaru svojím zákazníkom a odberateľom samostatne a nezávisle určovať svoje predajné ceny a to bez ohľadu na MODPC určenú Predávajúcim.
- 2.3 Obe Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci poskytne Kupujúcemu na tovar objednaný a odobratý Kupujúcim na základe tejto Zmluvy rabat (zľavu) vo výške **30 % MODPC**. Tento rabat môže byť Predávajúcim jednostranne zmenený pri špeciálnych predajných akciách alebo u špeciálnych produktov. Predávajúci sa zaväzuje o skutočnosti podľa predchádzajúcej vety informovať Kupujúceho dostatočne včas a to najmä niektorým zo spôsobov uvedených v bode 1.2. tejto Zmluvy. Kupujúcemu prislúchajúci a jediný platný rabat je potom vo vzťahu k dodávanému tovaru uvedený v dodacom liste a faktúre.
- 2.4 Za okamih uhradenia kúpnej ceny sa na účely tejto Zmluvy považuje pripísanie celej kúpnej ceny tovaru (vrátane DPH) určenej podľa tejto zmluvy a uvedenej v daňovom doklade – faktúre na bankový účet uvedený v príslušnom daňovom doklade – faktúre.
- 2.5 V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou kúpnej ceny tovaru, je Predávajúci oprávnený uplatniť voči Kupujúcemu a Kupujúci Predávajúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý aj začatý deň omeškania; tým nie je dotknutý nárok Predávajúceho na náhradu škody.

III.

Dodacia lehota a dodacie podmienky

- 3.1 Predávajúci sa zaväzuje, že dodá Kupujúcemu na základe jeho čiastkovej objednávky tovar a Kupujúci sa ho zaväzuje prevziať a uhradiť kúpnu cenu. Predávajúci nie je povinný dodať Kupujúcemu tovar, ak tento už nemá v potrebnom množstve k dispozícii ako aj v prípade, ak Kupujúci riadne neuhradil kúpnu cenu akejkolvek predchádzajúcej dodávky.
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci dodá objednané množstvo do miesta určeného Kupujúcim (rámci SR) a že je k dodaniu oprávnený použiť prepravné služby tretích osôb. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť Predávajúcemu spolu s kúpnu cenou dodávaného tovaru a nad jej rámec aj zmluvnú cenu za dopravné a baliace služby vo výške 5 € bez DPH (DPH bude účtovaná v zákonnej výške aj k cene týchto služieb) za každú jednotlivú dodávku okrem prípadu, ak celková MODPC znížená o rabat presiahne 50 € bez DPH.

- 3.3 Dodaním tovaru sa rozumie okamih prevzatia tovaru Kupujúcim resp. okamih keď Predávajúci umožnil Kupujúcemu nakladať v mieste dodania.
- 3.4 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny vrátane DPH ako aj ceny služieb (bod 3.2). Nebezpečenstvo škody a/alebo zničenia tovaru prechádza na Kupujúceho okamihom dodania (bod 3.3).

IV.

Zodpovednosť za vady - reklamačné podmienky

- 4.1 Kupujúci je povinný preveriť plnenie pri dodaní a dodaný tovar skontrolovať. Prípadné vady tovaru, ktoré mohli byť zistené pri riadnej a odborne vykonanej prehliadke (t.j. najmä zjavné vady vrátane väd množstva), je Kupujúci povinný reklamovať u Predávajúceho ihneď po dodaní, najneskôr však do 5-ich kalendárnych dní od dodania. Tým nie je nijako dotknutá povinnosť Kupujúceho uhradiť riadne v súlade s touto Zmluvou ostatný Kupujúcemu riadne dodaný tovar fakturovaný rovnakým daňovým dokladom – faktúrou ako tovar reklamovaný.
- 4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak bude reklamácia oprávnená, vráti Kupujúci Predávajúcemu vadný tovar na vlastné náklady na adresu určenú Predávajúcim a Predávajúci poskytne Kupujúcemu náhradné plnenie bez väd. V prípade, ak sa jedná o vadu neodstrániteľnú a nie je možné poskytnúť tovar bez väd, poskytne Predávajúci Kupujúcemu finančnú náhradu vo výške fakturovanej a uhradenej kúpnej ceny za takéto vadné plnenie. V ostatnom sa nároky z väd riadia ustanoveniami § 436 až § 439 Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 4.3 Kupujúci nie je oprávnený reklamovať tovar dodaný Predávajúcim podľa tejto Zmluvy neskôr než 24 mesiacov od dodania, ak všeobecne záväzné právne predpisy nestanovujú pre dotknutý tovar dlhšiu reklamačnú lehotu.

V.

Odstúpenie od zmluvy

- 5.1 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy z dôvodu nesplnenia povinnosti Kupujúceho riadne a včas zaplatiť dohodnutú celkovú kúpnu cenu vrátane DPH. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu a Kupujúci je povinný vrátiť Predávajúcemu dodaný avšak neuhradený tovar a to na vlastné náklady na adresu určenú Predávajúcim; vrátenie tovaru musí byť vykonané najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomného odstúpenia od tejto Zmluvy.
- 5.2 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy písomnou formou a to v prípade, ak mu Predávajúci neumožní nakladať s tovarom po úplnom uhradení kúpnej ceny tovaru vrátane DPH.
- 5.3 Účinky odstúpenia nastávajú doručením odstúpenia a pôsobia ex nunc. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa bodu 5.1 alebo 5.2 nie sú dotknuté ustanovenia Zmluvy, ktoré podľa ich povahy a/alebo majú trvať aj po jej skončení, rovnako tak nie je dotknutá povinnosť Zmluvných strán vysporiadať záväzky a pohľadávky oboch Zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy.

VI.

Osobitné a záverečné ustanovenia

- 6.1 Túto Zmluvu je ktorákoľvek zo Zmluvných strán oprávnená ukončiť výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu a to písomnou formou s dvojmesačnou výpovednou lehotou; výpovedná lehota plynie od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej Zmluvnej strane. Skončením tejto Zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia Zmluvy, ktoré podľa ich povahy a/alebo majú trvať aj po jej skončení, rovnako tak nie je dotknutá povinnosť Zmluvných strán vyporiadať záväzky a pohľadávky oboch Zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy.
- 6.2 Záväzkový vzťah z tejto Zmluvy sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti Zmluvných strán v tejto Zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vzniknuté z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou prednostne mimosúdny zmierom v súlade s účelom tejto Zmluvy. Zmluvná strana, ktorá o to bude požiadaná je povinná zúčastniť sa rokovania o vyriešení sporu do jedného týždňa od požiadania druhou Zmluvnou stranou. V prípade, ak sa nepodari spor vyriešiť mimosúdne, môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán podať návrh na začatie konania pred Rozhodcovským súdom pri Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore Slovenskej republiky (ďalej len ako „**Rozhodcovský súd**“) a to v súlade s jeho vnútornými pravidlami jedným rozhodcom menovaným predsedom Rozhodcovského súdu. Rozhodnutie Rozhodcovského súdu bude konečné a pre Zmluvné strany záväzné.
- 6.3 Kupujúci podpisom Zmluvy potvrdzuje, že pred jej uzavretím bol oboznámený s informáciami, ako Predávajúci nakladá s jeho osobnými údajmi, najmä o účele a dobe spracovania osobných údajov ako aj o jeho právach. O spôsobe spracúvania osobných údajov sa Kupujúci môže opätovne kedykoľvek oboznámiť na webovom sídle Predávajúceho www.albatrosmedia.sk alebo na www.distri.sk.
- 6.4 Akékoľvek zmeny a doplnky tejto Zmluvy môžu byť vykonávané výlučne v písomnej forme.
- 6.5 Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných strán obdrží po jednom.
- 6.6 Táto Zmluva je platná a účinná dňom jej podpísania Zmluvnými stranami.
- 6.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali, súhlasia s jej obsahom a táto je prejavom ich slobodnej a váženej vôle na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Bratislave dňa 13.11.2025

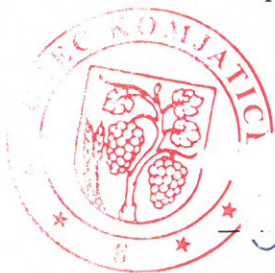
Predávajúci



Albatros Media Slovakia s.r.o.
Ing. Ľubica Šipošová

V Komjatice dňa 11.11.2025

Kupujúci



Jec Komjatice
Peter Hlavatý